

UGEL-Tocache
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N°.....002365.....

Tocache; **12 AGO 2024**

Vistos: El cálculo de la liquidación de vacaciones truncas, de fecha 15 de julio del 2024; la Nota de Coordinación N° 005-2024-GRSM/DRE-UGEL-T-UGA/RR.HH., de fecha 22 de julio del 2024 y el Memorando N° 1197-2024-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 22 de julio del 2024;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 149 del Decreto Supremo N° 004-2013-ED Reglamento de la Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial señala los profesores que cesen sin cumplir el periodo laboral que le permite gozar del periodo vacacional anual, tienen derecho al reconocimiento de sus vacaciones truncas.

Que, el Artículo 151 del Decreto Supremo N° 004-2013-ED Reglamento de la Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial precisa la remuneración vacacional trunca del profesor se determina de acuerdo al área de desempeño laboral en el que presta servicios de la siguiente manera: a) En el Área de Gestión Pedagógica la remuneración vacacional trunca se calcula en proporción de un quinto de la remuneración íntegra mensual y las asignaciones temporales que percibe el profesor al momento del retiro por cada mes de servicio efectivo durante el año lectivo. b) En las Áreas de Gestión Institucional, Formación Docente, Innovación e Investigación la remuneración vacacional trunca se calcula en proporción de un doceavo de la remuneración íntegra mensual y las asignaciones temporales que percibe el profesor al momento del retiro por cada mes de servicio efectivo durante el año.

Que, la Responsable de Planillas, de fecha 15 de julio del 2024, remite el cálculo de la liquidación de vacaciones truncas por el importe de CINCO MIL DIECISEIS CON 00/100 SOLES (S/ 5,016.00), del ex servidor don Celso Julio RAMIREZ CASTILLO, identificado con DNI N° 00999419, cesado por fallecimiento el 06.11.2023, de la Institución Educativa N° 0414, distrito y provincia de Tocache;

Que, según el Registro de Sucesión Intestada; RUBRO: CAUSANTE Y SUS HEREDEROS, con SUCESION INTESTADA DEFINITIVA Partida N° 11089697 Asiento N° A00001; por Acta de Sucesión Intestada N° 52 de fecha 30.09.2022, otorgada ante NOTARIO PUBLICO don Rolando VASQUEZ RIOS en la ciudad de Tocache, se ha declarado el fallecimiento intestado de quien en vida fue don Celso Julio RAMIREZ CASTILLO, identificado con DNI N° 00999419, ocurrido el 06.11.2023 en el Distrito de Tocache, Provincia de Tocache, Departamento de San Martín, teniendo como su ultimo domicilio en el Jr. Tocache N° 712, distrito de Tocache, provincia de Tocache y departamento de San Martín, y que son los únicos y universales herederos del causante son:

1. **Teresa De Jesús MORI PINCHI (Cónyuge Supérstite)**
2. **Franck Omar RAMIREZ MORI (Hijo)**

Que, a través de Carta poder, legalizado ante Notario Público, don Franck Omar RAMIREZ MORI, identificado con DNI N° 45488795, otorga a su madre Teresa De Jesus Mori Pinchi, identificada con DNI N° 01068196, con domicilio en Jr. Tocache 712, a fin que en su nombre y representación pueda realizar todos los trámites y gestiones necesarios para el cobro de los beneficios que me corresponde por mi fallecido padre Celso Julio Ramirez Castillo;



2365



Que, mediante la Nota de Coordinación N° 005-2024-GRSM/DRE-UGEL-T-UGA/RR.HH., de fecha 22 de julio del 2024, la Responsable de Gestión de Recursos Humanos, remite informe sobre el pago de vacaciones truncas del ex servidor don Celso Julio RAMIREZ CASTILLO, identificado con DNI N° 00999419, cesado por fallecimiento el 06.11.2023, de la Institución Educativa N° 0414, distrito y provincia de Tocache, por 08 meses laborados;



Que, con Memorando N° 1197-2024-GRSM/DRE-UGELT/D. de fecha 22 de julio del 2024, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, autoriza proyectar la resolución de reconocimiento de cálculo de vacaciones truncas del ex servidor don Celso Julio RAMIREZ CASTILLO, identificado con DNI N° 00999419, cesado por fallecimiento el 06.11.2023, de la Institución Educativa N° 0414, distrito y provincia de Tocache, por el importe de CINCO MIL DIECISEIS CON 00/100 SOLES (S/ 5,016.00);

De conformidad con la Ley General de Educación N° 28044, y su Reglamento Aprobado mediante el Decreto Supremo N° 011-2012-ED, Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, y su Reglamento Aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2013-ED, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Ley N° 31953, Ley de Presupuesto de Sector Público para el Año fiscal 2024, Decreto de Urgencia N° 011-2017, Decreto Supremo N° 307-2017-EF, Ley N° 30328 Ley que establece medidas en materia educativa, Decreto Supremo N° 015-2002-ED, Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa y demás normas conexas.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR, por única vez el pago de vacaciones truncas a doña **Teresa De Jesus MORI PINCHI**, identificada con DNI N° 01068196, y en representación de don Franck Omar RAMIREZ MORI, identificado con DNI N° 45488795, poder otorgado mediante carta legalizado ante Notario Público, el importe de CINCO MIL DIECISEIS CON 00/100 SOLES (S/ 5,016.00), por el cese por fallecimiento de don **Celso Julio RAMIREZ CASTILLO**, identificado con DNI N° 00999419, ex profesor de la I.E. N° 0414, distrito y provincia de Tocache, acaecido el 06.11.2023, conforme el siguiente detalle:

1.- **Celso Julio RAMIREZ CASTILLO**, identificado con DNI N° 00999419, CESADO POR FALLECIMIENTO a partir del 06.11.2023, aprobado mediante la Resolución Directoral N° 001106-2024, de fecha 12 de marzo del 2024:

MESES LABORADOS	ESCALA REMUNERATIVA	REMUNERACION PRINCIPAL				CALCULO TOTAL
		RIM	ASIGNACION	CALCULO	TOTAL	
08	SEGUNDA ESCALA	3,135.00	-	3,135.00	2,508.00	2,508.00
						S/. 5,016.00

ARTÍCULO 2°.- TRANSCRIBIR la presente Resolución al interesado, a los órganos estructurados de esta Sede Administrativa y a las instancias pertinentes para su conocimiento y demás fines.

ARTÍCULO 3°.- AFÉCTESE a la cadena presupuestal, correspondiente de acuerdo al Texto Único Ordenado del Clasificador de Gastos, tal como lo dispone Ley N° 31953, Ley de Presupuesto de Sector Público para el Año fiscal 2024.



Regístrese y Comuníquese

Dra. ISELA SIERRALTA PINEDO
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE